

《【문제1】 A회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A회사노동조합이 있다. A회사 근로자 가운데 A회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A회사노동조합은 상급단체인 B금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C회사에는 C회사 근로자들이 가입한 C회사노동조합이 설립되어 있다. C회사 근로자 가운데 C회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C회사노동조합 규약 제10조는 '노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다.'고 규정하고 있다. 그러나 C회사노동조합의 대표자인 甲은 C회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C회사노동조합의 대표자인 甲은 C회사와 기본급의 1%를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) C회사노동조합의 조합원들은 노동조합 규약 제10조를 위반한 채 甲이 단체협약을 체결한 것은 조합원들에 대한 불법행위라고 주장하는 반면에, 甲은 노동조합의 대표자로서 적법하게 단체협약을 체결한 것으로 불법행위에 해당하지 않는다고 주장한다. C회사노동조합의 조합원들 및 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 노동조합 대표자가 규약 절차를 위반하여 체결한 단체협약의 법적 효력

I. 문제 제기

- 사안에서 C회사노동조합 대표자인 甲이 노동조합 규약상 교섭 절차를 거치지 않은 채 사용자와 단체협약을 체결하였고, 조합원들이 이를 불법행위라고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합 대표자의 단체협약 체결 권한과 규약 위반 행위가 조합원에 대한 불법행위 책임을 발생시키는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 단체협약 체결행위가 조합원들에 대한 불법행위에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 노동조합 대표자의 권한과 단체협약의 효력

1. 노동조합 대표자의 교섭권 · 체결권

- "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항"은 단체교섭 및 단체협약 체결의 당사자는 노동조합과 사용자임을 명시한다. 노동조합은 대표자를 통하여 사용자와 교섭 · 협약 체결을 하며, 대표자는 규약에 따라 선출된 이상 단체협약 체결권을 전속적으로 보유한다. 따라서 외부적으로는 대표자가 체결한 단체협약은 노동조합과 사용자 사이에 유효한 법적 행위로 인정된다.

2. 규약에 의한 내부적 제한

- 노동조합 대표자의 권한은 규약으로 내부적 제한을 받을 수 있다. 본 사안에서 규약 제10조는 교섭안 마련 및 교섭 과정에서 조합원 총의를 수렴하도록 규정하고 있다. 이는 조합원 의사 반영을 보장하기 위한 민주적 통제 장치이다. 그러나, 그러한 규약 위반은 본질적으로 내부적 효력에 한정되는 것이며, 대외적 효력에는 직접 영향을 미치지 않는다.

3. 단체협약의 구속력

- "노조법 제35조"는 유효하게 체결된 단체협약은 당해 노동조합 조합원 전원에게 구속력을 가진다고 규정한다. 또한 "판례"도 노동조합 대표자가 규약상 절차를 위반하였다더라도, 사용자가 권한 남용을 알았거나 중대한 과실이 없는 한 단체협약은 대외적으로 유효하다고 본다. 결국 C회사와 체결된 본 단체협약은 조합원 전부에 구속력을 미친다.

III. 대표자의 조합원에 대한 불법행위 여부

1. 불법행위 성립 요건

- "민법 제750조"는 고의 · 과실로 인한 권리 침해가 있을 경우 불법행위가 성립한다고 규정한다. 따라서 노동조합 대표자가 내부적 절차를 위반하여 협약을 체결한 경우, ① 위법성, ② 조합원 권리 침해, ③ 고의 · 과실, ④ 손해가 인정되면 불법행위가 성립할 수 있다.

2. 조합원 권리 침해 여부

- 규약 제10조는 조합원들의 단체적 의사결정권을 보장하기 위한 핵심 절차이다. 이를 무시하고 협약을 체결하는 것은 조합원의 민주적 참여권을 침해하는 것이다. 특히, 협약의 내용이 임금 삭감과 같이 조합원에게 불이익한 것이라면 침해 정도는 더욱 크다.

3. 대표자의 책임 인정 여부

- "판례"는 대표자가 규약에 반하여 협약을 체결한 경우, 단체협약의 효력은 유효하더라도, 대표자는 조합원들에 대한 불법행위 책임을 질 수 있다고 본다. 이는 단체협약의 대외적 효력과 내부적 책임 문제를 엄격히 구분한 것이다. 따라서 甲에게 최소한 과실이 인정된다면 불법행위가 성립한다.

4. 반론 검토

- 甲은 노동조합 대표자로서 적법한 권한을 행사했을 뿐이라고 주장할 수 있으나, 이는 단체협약의 대외적 효력에 국한된 항변이다. 내부적으로 조합원에 대한 신의칙상 의무를 위반하였다면 불법행위 성립을 면할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약의 효력

- 본 사안에서 甲은 대표자로서 권한에 기초해 사용자와 협약을 체결하였으므로, 단체협약은 외부적으로 유효하며, 노동조합 및 조합원 전부를 구속한다("노조법 제35조"). 사용자가 규약 위반 사실을 알았다고 볼 증거가 없는 이상, 협약 자체의 효력을 부정할 수 없다.

2. 불법행위 성립 여부

- 다만, 甲은 규약 제10조에 따른 조합원 총의 수렴 절차를 전혀 거치지 않았고, 임금 삭감이라는 불리한 협약을 체결함으로써 조합원들에게 손해를 입혔다. 이는 조합원들의 의사결정권을 침해한 것이고, 최소한 과실이 인정되므로 불법행위 성립 요건을 충족한다. 따라서 조합원들의 주장은 상당 부분 정당하다.

V. 결론

- C회사노동조합 대표자 甲이 사용자와 체결한 단체협약은 "노조법 제35조"에 따라 조합원 전부에게 구속력이 있는 유효한 협약으로 인정된다. 따라서 甲의 항변은 단체협약의 대외적 효력 측면에서는 타당하다. 그러나 甲은 규약이 정한 절차를 위반하여 조합원들의 의사결정권을 침해하고 경제적 불이익을 초래하였으므로, 조합원들에 대한 민사상 불법행위 책임을 면하기 어렵다. 결국 단체협약의 효력은 유지되나, 대표자 甲은 조합원에 대한 불법행위 책임을 부담한다는 결론이 타당하다.